

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 573/2535
ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด
นาง อัมพร วงศ์ใหญ่ หรือ เทิงตระกูล
กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 148

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 153

โจทก์เคยฟ้องศาลให้มีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์จำเลยทั้งสองเด็ดขาดศาลพิพากษายกฟ้อง ต่อมาโจทก์ได้นำมูลหนี้เดิมมาฟ้องศาลให้มีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์จำเลยทั้งสองเด็ดขาดอีก และมีประเด็นที่ต้องวินิจฉัย ในคดีนี้อาศัยเหตุอย่างเดียวกันกับคดีก่อนว่า จำเลยที่ 2 ได้โอนขาย ที่ดินแก่บุคคลภายนอก และจำเลยทั้งสองมีหนี้สินล้นพ้นตัวหรือไม่ จึงเป็นฟ้องซ้ำต้องห้ามตาม ป.วิ.พ. มาตรา 148 วรรคแรก ประกอบด้วย พ.ร.บ.ล้มละลายฯ มาตรา 153.

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยทั้งสองเป็นหนี้โจทก์ตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้นซึ่งศาลชั้นต้นได้พิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงิน 2,244,022.73 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี ถ้าไม่ชำระหรือชำระไม่ครบถ้วนให้ยึดที่ดินโฉนดเลขที่ 271 เลขที่ดิน 4 หน้าสำรวจ 271 ตำบลห้วยวน อำเภอเขียงคำ จังหวัดพะเยา ซึ่งเป็นทรัพย์จำนองพร้อมสิ่งปลูกสร้างขายทอดตลาดชำระหนี้โจทก์จนครบหากขาย

ทรัพย์จำนองได้เงินไม่พอชำระหนี้ก็ให้ยึดทรัพย์สินอื่นของจำเลยทั้งสองขายทอดตลาดชำระหนี้โจทก์จนครบถ้วน จำเลยทั้งสองทราบคำสั่งแล้วไม่ชำระหนี้ โจทก์ได้ขอให้ศาลออกหมายบังคับคดีไว้แล้ว โจทก์นำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดทรัพย์จำนองของจำเลยที่ 2 ออกขายทอดตลาด หักค่าธรรมเนียมการขายแล้วโจทก์ได้รับเงินสุทธิจำนวน 408,500 บาท มาชำระหนี้บางส่วน ต่อมาโจทก์นำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของจำเลยที่ 1 ออกขายทอดตลาดหักค่าธรรมเนียมการขายแล้วโจทก์ได้รับชำระหนี้อีก 741,000 บาทซึ่งยังไม่พอชำระหนี้โจทก์ และเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2533 โจทก์ได้นำเจ้าพนักงานบังคับคดีไปยึดที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์(น.ส.3) เล่ม 5 หน้า 156 สารบบเล่มที่ 213 ตำบลสบบง อำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยา ของจำเลยที่ 2 แต่ปรากฏว่าเจ้าพนักงานบังคับคดีไม่สามารถยึดทรัพย์ดังกล่าวได้ เนื่องจากที่ดินดังกล่าวได้โอนขายให้บุคคลภายนอกไปแล้ว ตั้งแต่ปี 2519 และบุคคลภายนอกได้ครอบครองทำประโยชน์ตลอดมาโดยไม่ได้แก้ทางทะเบียน จำเลยทั้งสองเป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว ขอให้มีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์จำเลยทั้งสองเด็ดขาด และพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย

ศาลชั้นต้นตรวจคำฟ้องแล้วมีคำสั่งว่า โจทก์เคยฟ้องจำเลยทั้งสองเป็นคดีล้มละลายหมายเลขแดงที่ 3/2533 ของศาลชั้นต้นในมูลหนี้เดียวกัน และศาลได้มีคำพิพากษาถึงที่สุดโดยวินิจฉัยในประเด็นแห่งคดีแล้ว โจทก์มาฟ้องใหม่ไม่ได้ เป็นฟ้องซ้ำตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 148 ประกอบด้วยพระราชบัญญัติล้มละลายพุทธศักราช 2483 มาตรา 153 ให้ยกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงฟังได้เป็นยุติว่า เดิมโจทก์เคยฟ้องจำเลยทั้งสอง เป็นคดีล้มละลาย ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องตามคดีหมายเลขแดงที่ 3/2533 โดยวินิจฉัยว่า ตามทางนำสืบของโจทก์ปรากฏว่าจำเลยที่ 2 ยังมีทรัพย์สินคือที่ดินมี น.ส.3 อยู่ 1 แปลงที่ตำบลสบทบ อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา เนื้อที่ 44 ไร่ 1 งาน 94 ตารางวา ตามเอกสารหมาย จ.11 ที่โจทก์อ้างว่าจำเลยที่ 2 ได้โอนขายที่ดิน แปลงดังกล่าวให้แก่ผู้อื่นก็เป็นการกล่าวอ้างอย่างลอย ๆ ไม่มีพยานอื่นสนับสนุน ข้อเท็จจริงยังฟังไม่ได้ว่าจำเลยที่ 2 ได้โอนขายที่ดินดังกล่าวให้แก่บุคคลภายนอกไป แล้วที่ดินแปลงดังกล่าวมีเนื้อที่ถึง 44 ไร่ 1 งาน 94 ตารางวา นับว่าจำนวนมาก โจทก์ไม่ได้นำสืบถึงราคาของที่ดินแปลงนี้ว่ามีราคามากกว่าหรือน้อยกว่าจำนวนหนี้ที่ จำเลยทั้งสองยังค้างชำระแก่โจทก์พยานหลักฐานของโจทก์เท่าที่นำสืบมายังฟังไม่ได้ ว่า จำเลยทั้งสองมีหนี้สินล้นพ้นตัว และคดีดังกล่าวถึงที่สุดแล้ว ต่อมาโจทก์ได้นำมูล หนี้จำนวนเดิมกลับมาฟ้องจำเลยทั้งสองเป็นคดีนี้อีก เพื่อขอให้ศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ ของจำเลยทั้งสองเด็ดขาดและพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย ปัญหาแรกที่จะต้อง วินิจฉัยมีว่า ฟ้องของโจทก์เป็นฟ้องซ้ำหรือไม่ เห็นว่าคู่ความในคดีนี้กับคดีหมายเลข แดงที่ 3/2533 ของศาลชั้นต้นเป็นคู่ความเดียวกัน และประเด็นพิพาทในคดีดังกล่าวที่ ศาลชั้นต้นได้วินิจฉัยแล้ว กับประเด็นพิพาทที่จะต้องวินิจฉัยในคดีนี้ก็อาศัยเหตุอย่าง เดียวกันว่า จำเลยที่ 2 ได้โอนขายที่ดินตามเอกสารหมาย จ.11 ในจำนวนคดี หมายเลขแดงที่ 3/2533 ของศาลชั้นต้นแก่บุคคลภายนอกไปแล้วหรือไม่และจำเลย ทั้งสองมีหนี้สินล้นพ้นตัวหรือไม่ จึงเป็นฟ้องซ้ำ ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธี พิจารณาความแพ่ง มาตรา 148 วรรคแรก ประกอบด้วยมาตรา 153 แห่งพระราช บัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483..."

พิพากษายืน.

(อัมพร เดชศิริ-ราเชนทร์ จัมปาสุต-ปรีชา เณลิมวณิชย์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

1. ในคดีล้มละลายมีประเด็นหลัก คือ จำเลยมีหนี้สินล้นพ้นตัวหรือไม่ กรณีโจทก์เคยฟ้องจำเลยล้มละลายแต่ศาลฟังไม่ได้ว่าจำเลยมีหนี้สินล้นพ้นตัว หากต่อมาข้อเท็จจริงเปลี่ยนแปลงไปว่าทรัพย์สินของจำเลยซึ่งเคยมีอยู่ในขณะฟ้องคดีเดิมนั้นในขณะนี้ได้หมดไปแล้วผู้เขียนก็เห็นว่าโจทก์สามารถฟ้องจำเลยให้ล้มละลายใหม่ได้และไม่เป็นฟ้องซ้ำ แต่เมื่อพิจารณาคำฟ้องของโจทก์ในคำพิพากษาศาลฎีกาจะปรากฏว่าโจทก์มิได้อ้างข้อเท็จจริงแตกต่างจากคดีล้มละลายเดิมเลย ศาลฎีกาจึงวินิจฉัยว่าเป็นฟ้องซ้ำดังกล่าว 2. ในการฟ้องคดีนี้หากโจทก์อ้างในคำฟ้องว่าได้ติดตามสืบหาทรัพย์สินของจำเลยแล้ว ปรากฏว่าจำเลยทั้งสองไม่มีทรัพย์สินใด ๆ ยึดมาขายทอดตลาดบังคับชำระหนี้ได้อีก โดยมีได้บรรยายถึงที่ดินน.ส.3 ตำบลสบทบอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ผู้เขียนก็เห็นว่าศาลคงต้องนัดพิจารณาก่อน จะยกฟ้องทันทีในชั้นตรวจคำฟ้องว่าเป็นฟ้องซ้ำน่าจะไม่ได้ และหากโจทก์นำสืบทำนองเดียวกับคดีล้มละลายเดิมศาลก็ต้องพิพากษายกฟ้องโดยอ้างว่าฟ้องซ้ำได้ หากได้ความว่าจำเลยที่ 2 ได้ขายที่ดิน น.ส.3 หลังจากคดีล้มละลายเดิมถึงที่สุดแล้วและจำเลยที่ 2 ไม่มีทรัพย์สินอื่นอีกศาลก็คงต้องมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์จำเลยเด็ดขาดต่อไป 3. ตามคำพิพากษาศาลฎีกาฉบับนี้มีข้อสังเกตเกี่ยวกับคำพิพากษาของศาลชั้นต้นในคดีล้มละลายเดิมว่าได้พิพากษายกฟ้องจำเลยทั้งสองโดยอ้างเหตุผลว่าฟังไม่ได้ว่าจำเลยทั้งสองมีหนี้สินล้นพ้นตัวและจำเลยที่ 2 ยังมีทรัพย์สินเป็นที่ดิน น.ส.3 ตำบลสบทบอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา แต่คำพิพากษาศาลฎีกาไม่ปรากฏว่าในคำพิพากษาศาล

ชั้นต้นระบุว่าจำเลยที่ 1 มีทรัพย์สินอะไรบ้างผู้เขียนเห็นว่า แม้จำเลยทั้งสองจะเป็น ลูกหนี้ร่วมตามคำพิพากษาแต่หากได้ความเพียงว่าจำเลยที่ 2 เท่านั้น ที่มีทรัพย์สิน เพียงพอชำระหนี้ให้โจทก์ ศาลก็สามารถมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์จำเลยที่ 1 ได้เด็ดขาดได้ เพราะการที่ลูกหนี้ร่วมคนหนึ่งมีทรัพย์สินเพียงพอชำระหนี้มิใช่เป็นคุณต่อลูกหนี้ร่วม คนอื่นด้วย ตาม ป.พ.พ. มาตรา 295 วรรคแรกเว้นแต่จะมีเหตุที่ไม่ควรให้จำเลยที่ 1 ล้มละลายตามพระราชบัญญัติล้มละลายฯ มาตรา 14 ศาลจึงจะพิพากษายกฟ้องโจทก์ รวมไปถึงจำเลยที่ 1 ด้วย. ทวีประจวบลาภ.